examenscampus

Gratis-Leitfaden für deine Mündliche

Die 10 größten Fehler in der Mündlichen

... und wie du sie vermeidest. Ausgewertet aus 421 echten Protokollen der mündlichen Steuerberaterprüfung.



* Prüfungsausschuss und Prüfungsgruppe vereinfacht dargestellt

Damit dich nichts überrascht

So läuft die Mündliche ab

1 Ankunft — ca. 8:15 / 13:30

Die Prüflinge werden gestaffelt einbestellt, meist alphabetisch im 15-Minuten-Takt.

2 Vorbereitung Kurzvortrag — 30 Minuten

Eine halbe Stunde vor Prüfungsbeginn bekommst du drei Themen zur Wahl (§ 26 Abs. 6 DVStB). In der Vorbereitung sind laut Protokollen nur die Gesetzestexte erlaubt.

3 Kurzvortrag — ca. 10 Minuten

Ein kurzer Vortrag vor dem Prüfungsausschuss – üblich sind rund zehn Minuten. Laut Protokollen geben viele Vorsitzende kurz vor Schluss ein Zeichen.

4 Prüfungsgespräch — 6 Runden à 20–25 Min.

Sechs Prüfungsabschnitte (§ 26 Abs. 3 DVStB): Jeder Prüfer hat eine Runde, die letzte führt der Vorsitzende – er darf alles fragen. Pausen gibt es meist nach jeweils zwei Runden. Weiß jemand nicht weiter, geht die Frage an den Nächsten.

5 Beratung und Ergebnis — nach ca. 5 Stunden

Kurze Beratung, dann die Bekanntgabe – oft gemeinsam und teils mit Noten für jede Runde.

Gut zu wissen

- In mehr als jedem dritten Protokoll spielt die Vornote sichtbar eine Rolle: Wer mit 4,33 bis 4,5 kommt, wird deutlich häufiger gefragt – meist als Chance.
- Gesetze, Richtlinien und Erlasse sind fast immer erlaubt und ausdrücklich erwünscht. Mitschriften werden teils eingesammelt.
- In 121 von 421 Protokollen ist mindestens ein Prüfling durchgefallen – die Mündliche ist kein Selbstläufer.
- Die Prüfungszeit je Prüfling soll 90 Minuten nicht überschreiten (§ 26 Abs. 7 DVStB) – du bist also nicht ständig dran.
- Notiere dir bei der Vorstellung jeden Prüfer und sein Fachgebiet – es ist dein Kompass für die Runde.

1

Fehler 1 von 10

Die Frage nicht durchschauen – und am Ziel vorbei antworten

Der häufigste Fehler überhaupt: Ein offener Mandantenfall wird breit abgearbeitet, während der Prüfer auf eine bestimmte Norm oder ein Stichwort wartet.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Ihr Mandant hat ein vermietetes Mehrfamilienhaus aus seinem Privatvermögen sieben Jahre nach dem Kauf verkauft. Was sagen Sie ihm?**

SCHWACH Erst einmal gehört das Haus zum Privatvermögen, dann müssen wir die Einkünfte aus Vermietung prüfen, die AfA …

STARK Entscheidend ist § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG: Zwischen Anschaffung und Veräußerung liegen nicht mehr als zehn Jahre. Der Gewinn ist deshalb als privates Veräußerungsgeschäft nach § 22 Nr. 2 EStG steuerpflichtig.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Man wusste die meiste Zeit leider nicht, worauf sie hinaus wollte."

SO MACHST DU ES BESSER

Spiegle die Kernfrage kurz zurück („Geht es Ihnen um …?"), beginne mit der naheliegenden Norm und achte auf die Signale des Prüfers.

Erst die Kernfrage, dann die Details. Wer nicht sicher ist, worauf der Prüfer hinauswill, fragt nach.



2

Fehler 2 von 10

Aus dem Kopf statt aus dem Gesetz antworten

Prüfer wollen Paragraph, Absatz und Satz hören. Wer nur aus dem Gedächtnis antwortet – oder schweigend lange sucht –, verschenkt Punkte.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Wie lange kann das Finanzamt einen Einkommensteuerbescheid noch ändern?**

SCHWACH Ich glaube, vier Jahre nach Ablauf des Jahres.

STARK Nur wenn eine Korrekturvorschrift greift und die Festsetzungsfrist noch läuft. Sie beträgt nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO vier Jahre und beginnt nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO mit Ablauf des Jahres, in dem die Erklärung eingereicht wurde – spätestens mit Ablauf des dritten Folgejahres.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Lieber das Gesetz zitieren als aus dem Kopf zu antworten.“

SO MACHST DU ES BESSER

Sag laut, wo du suchst („Das steht in § 173 AO …“). Lege für die Kernnormen Register und Markierungen an.

Erst die Norm, dann das Ergebnis. Sag laut, wo du nachschlägst.



3

Fehler 3 von 10

Aktuelles nicht auf dem Schirm

„Was ist neu?“ ist ein Klassiker – oft muss jeder eine Neuerung nennen. Gefragt wurden etwa E-Rechnung, Wachstumschancengesetz, MoPeG, Grundsteuerreform und neue BFH-Urteile.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Nennen Sie eine aktuelle Neuerung im Umsatzsteuerrecht.**

SCHWACH Da bin ich gerade nicht ganz auf dem Laufenden …

STARK Die E-Rechnung: Seit dem 1. 1. 2025 müssen inländische Unternehmer E-Rechnungen empfangen können. Für die Ausstellung gelten nach § 27 Abs. 38 UStG Übergangsregeln bis Ende 2026, für kleinere Unternehmer bis 800.000 Euro Vorjahresumsatz bis Ende 2027.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Gesetze auf den aktuellen Stand bringen.“

SO MACHST DU ES BESSER

Lies in den letzten Wochen BMF-Schreiben und BFH-Pressemitteilungen, sortiere deine Gesetzestexte nach und lies am Prüfungsmorgen Nachrichten.

Halte drei bis fünf Neuerungen je Steuerart abrufbereit – mit Norm und Jahr.



4

Fehler 4 von 10

Fachbegriffe nicht treffen

Viele Prüfer warten auf ein exaktes Stichwort – „Eröffnungsgrund“, „rechtliches Gehör“, „nicht steuerbar“ statt „steuerfrei“.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Ihr Mandant liefert Waren an einen Unternehmer in Frankreich. Fällt deutsche Umsatzsteuer an?**

SCHWACH Nein, das ist steuerfrei, weil es ins Ausland geht.

STARK Es kann eine innergemeinschaftliche Lieferung vorliegen, steuerfrei nach § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG – wenn die Ware nach Frankreich gelangt, der Kunde sie für sein Unternehmen erwirbt, der Erwerb dort besteuert wird und er seine gültige französische USt-IdNr. verwendet.

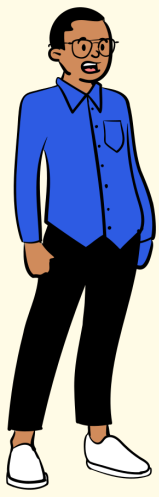
AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Er wollte jeden Fachbegriff hören.“

SO MACHST DU ES BESSER

Sprich Legaldefinitionen und Fachtermini bewusst aus – auch wenn sie dir selbstverständlich erscheinen.

Ein präziser Fachbegriff ersetzt drei Sätze Umschreibung.



5

Fehler 5 von 10

Randgebiete vernachlässigen

EU-Recht, Insolvenzrecht und StaRUG, Geldwäschegesetz, Berufsrecht und StBVV, Grundsteuer, VWL – hier trennt sich das Feld.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Welche Organe der Europäischen Union kennen Sie?**

SCHWACH Die Kommission … und das Parlament. Mehr fällt mir gerade nicht ein.

STARK Nach Art. 13 Abs. 1 EUV: das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat, die Europäische Kommission, der Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank und der Rechnungshof.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Gerade in den Randgebieten punkten zu können, hat mich nach vorn gebracht."

SO MACHST DU ES BESSER

Lerne für jedes Randgebiet ein Grundgerüst und nimm die Texte mit (z. B. GwG, EUV/AEUV).

Für jedes Randgebiet reicht ein solides Grundgerüst – aber das muss sitzen.



6

Fehler 6 von 10

Nicht zuhören, wenn andere dran sind

Fragen werden ohne Vorwarnung weitergereicht, oder es heißt: „Sehen Sie das genauso?“ Wer abschaltet, steht dann blank da.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Der Bescheid ist bestandskräftig, jetzt tauchen Belege für höhere Werbungskosten auf. Frau A, sehen Sie das wie Ihr Vorredner?**

SCHWACH Entschuldigung, könnten Sie die Frage bitte wiederholen?

STARK Im Ergebnis ja, eine Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO kommt in Betracht. Ich würde ergänzen: Weil sie zugunsten des Steuerpflichtigen wirkt, darf ihn kein grobes Verschulden daran treffen, dass die Tatsachen erst nachträglich bekannt werden.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Viele Prüfer haben gefragt, ob man die Antwort eines Prüflings genauso sieht.“

SO MACHST DU ES BESSER

Denk bei jeder Frage mit, schreib mit und bau auf der Antwort deines Vorredners auf.

Jede Frage ist auch deine Frage. Schreib mit und denk mit.



7

Fehler 7 von 10

Schweigen oder „keine Ahnung“ sagen

Nach einer schwachen Runde blockieren viele oder geben offen auf. Stille ist für die Kommission die schlechteste aller Antworten.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Was kann der Mandant gegen einen Haftungsbescheid unternehmen?**

SCHWACH Da bin ich mir nicht sicher.

STARK Der Haftungsbescheid nach § 191 AO ist ein Verwaltungsakt. Dagegen ist der Einspruch nach § 347 AO statthaft, die Frist beträgt nach § 355 Abs. 1 AO einen Monat ab Bekanntgabe. Zusätzlich würde ich Aussetzung der Vollziehung nach § 361 Abs. 2 AO beantragen.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Alles ist besser, als nichts zu sagen.“

SO MACHST DU ES BESSER

Steig beim Grundtatbestand ein und denk laut. Ein vernünftiger Lösungsansatz bringt mehr Punkte als das richtige Ergebnis nach langem Schweigen.

Fang beim Grundtatbestand an. Ein strukturierter Ansatz bringt Punkte – Schweigen nie.



8

Fehler 8 von 10

Keine Rückfragen zum Sachverhalt

Viele Fälle sind absichtlich unvollständig: Beteiligungsquote, Güterstand, Wohnfläche, ob das Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet ist.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Ihr Mandant möchte seiner Tochter das selbst bewohnte Einfamilienhaus übertragen. Was raten Sie?**

SCHWACH Das ist steuerfrei, das Familienheim ist doch nach § 13 ErbStG befreit.

STARK Da brauche ich mehr Angaben. Eine Schenkung zu Lebzeiten an ein Kind ist nicht nach § 13 ErbStG befreit – § 13 Abs. 1 Nr. 4a gilt nur für Ehegatten und Lebenspartner. Beim Erwerb von Todes wegen greift Nr. 4c, wenn die Tochter selbst einzieht, begrenzt auf 200 m² Wohnfläche. Wie groß ist das Haus?

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Hier sollten wir zunächst Rückfragen stellen und den Sachverhalt ermitteln."

SO MACHST DU ES BESSER

Geh vor wie im echten Mandantengespräch: erst die fehlenden Informationen erfragen, dann prüfen.

Ein unvollständiger Sachverhalt ist oft Absicht. Rückfragen zeigen Beratungskompetenz.



9

Fehler 9 von 10

Eine schlechte Runde mitnehmen

Nach einer misslungenen Runde sinkt die Leistung in den nächsten – und am Ende fehlt die Kraft für die Runde des Vorsitzenden.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Neue Runde: Was versteht man unter einer Betriebsaufspaltung?**

SCHWACH (Noch in Gedanken bei der letzten Runde) … äh …

STARK Ein Besitzunternehmen überlässt einem Betriebsunternehmen eine wesentliche Betriebsgrundlage – sachliche Verflechtung –, und hinter beiden steht ein einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille – personelle Verflechtung. Folge: Die Vermietung wird zur gewerblichen Tätigkeit.

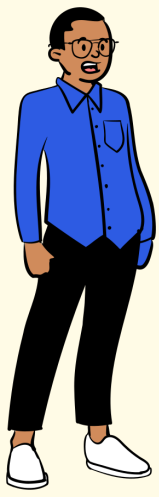
AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Die neue Runde startet wieder bei 0.“

SO MACHST DU ES BESSER

Jede Runde wird einzeln bewertet. Nutze die Pausen zum Abhaken und plane Energie für die Schlussrunde ein.

Jede Runde wird einzeln bewertet. Die letzte ist vorbei – die nächste beginnt bei null.



10

Fehler 10 von 10

Den Kurzvortrag verschenken

Oft wählen alle dasselbe Thema – oder eines, zu dem sie zu wenig sagen können. Andere lassen sich von einem missglückten Vortrag den ganzen Tag verderben.

SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN

PRÜFER **Sie haben das Thema „Die Selbstanzeige“ gewählt. Bitte beginnen Sie.**

SCHWACH Ich spreche heute über die Selbstanzeige. Die Selbstanzeige ist in § 371 AO geregelt und … (keine Gliederung, Blick aufs Blatt)

STARK Ich gliedere in drei Teile: die Voraussetzungen nach § 371 Abs. 1 AO, die Sperrgründe nach Abs. 2 und die Rechtsfolgen. Zum Schluss ein kurzes Fazit für die Beratungspraxis.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Ich hätte mich vermutlich für ein anderes Thema entscheiden müssen.“

SO MACHST DU ES BESSER

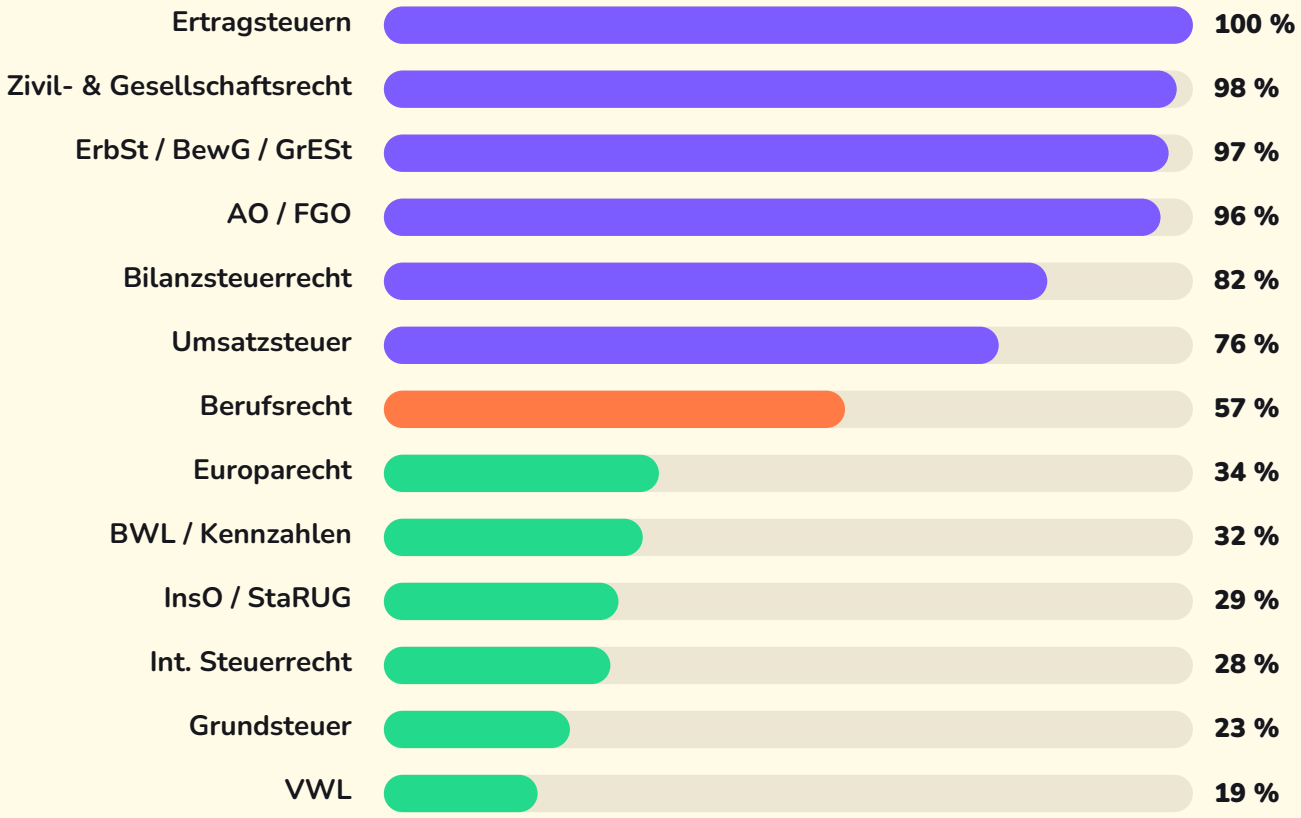
Wähle das Thema mit der klarsten Gliederung, nicht das bekannteste. Halte Blickkontakt mit dem ganzen Ausschuss – und hak einen schwachen Vortrag ab.

Gliederung ansagen, Blickkontakt halten, Zeit im Blick behalten.



Häufigkeit in den Protokollen

Was wirklich geprüft wird



Checkliste für die letzten Wochen

- [ ] Protokolle deines Prüfungsorts und deiner Kommission aus den letzten Jahren durcharbeiten – Fälle wiederholen sich
- [ ] Mindestens drei Prüfungssimulationen mit Lernpartnern: laut antworten, nicht nur lesen
- [ ] Neuerungen der letzten zwei Jahre (Gesetze, BMF-Schreiben, BFH-Urteile) als Liste führen
- [ ] Kurzvorträge unter echten Bedingungen üben: 30 Minuten Vorbereitung, 10 Minuten Vortrag
- [ ] Prüfschemata sicher beherrschen und gezieltes Aufschlagen in den Gesetzestexten trainieren
- [ ] Für jedes Randgebiet ein Grundgerüst lernen: EU, InsO, GwG, Berufsrecht, BWL/VWL
- [ ] Gesetzestexte am Ende auf den aktuellen Stand bringen

Zum Schluss

Du schaffst das.

Die meisten Kommissionen prüfen auf Bestehen. Wer strukturiert antwortet, Normen nennt und nach einer schwachen Runde einfach weitermacht, hat beste Chancen.

In den nächsten Tagen bekommst du per E-Mail weitere Hilfen: Kurzvortrag-Themen mit Lösungsskizze, echte Prüferfragen und eine Checkliste für den Prüfungstag.

Viel Erfolg! Dein examenscampus

